

△△△△공단 상임감사

△△ 1, 시정, 통보

제 목 공가, 자녀돌봄휴가 사용기준 준수 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△원

조 치 기 관 △△처 △△△, △△△△△△△△원

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)은 직원(△△직 직원 등 관리규칙 제3조에 따른 △△직 직원 및 기간제 직원을 포함한다)의 근무조건 및 복무에 관한 사항에 대한 「복무규칙」을 제정·운영 중에 있으며, 이에 따라 직원들은 연가, 공가, 자녀돌봄휴가 등의 휴가를 사용하고 있다.

△△△△△△△△원 직원들의 경우 건강검진 등의 사유로 공가를 2023년 20회, 2024년 10회, 2025년 감사일 현재(7. 30.) 12회 사용하였으며, 자녀 병원 진료 및 졸업식 참석 등의 사유로 자녀돌봄휴가를 2023년 6회, 2024년 5회, 2025년 감사일 현재(7. 30.) 4회를 사용하였다.

[표1] 공가 및 자녀돌봄휴가 사용 현황

(2025. 8. 6. 기준)

구분	사용횟수		비고
	공가	자녀돌봄휴가	
2023년	19회	10회	
2024년	24회	11회	
2025년	10회	4회	

※ 자료: 전자문서시스템 ERP시스템 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규칙」 제24조(공가)제1항에 따라, 직원이 제1호부터 제12호*까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 시간 또는 일수의 공가를 허가하여야 하며, 같은 조 제4항에서는 공가를 신청할 경우에는 사전 또는 사후에 관련 증빙서류를 제출하도록 하고 있다.(2023. 3. 27. 개정)

1. 「병역법」 및 그 밖에 다른 법령에 따른 징병검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때
2. △△에 관하여 국회·법원·검찰 기타 국가기관에 소환된 때
3. 법률에 따른 투표에 참가할 때
4. 승진·전직시험에 응시할 때
5. 원격지간의 전보발령을 받고 부임할 때
6. 「국민건강보험법 시행령」 제25조에 따른 건강검진을 받을 때
7. 올림픽·전국체전 등 국가적인 행사에 참가하는 때
8. 천재지변·교통차단 기타의 사유로 출근이 불가능할 때
9. 「지방자치분권 및 지방△△체제개편에 관한 특별법」에 따라 직원이 주민자치회 위원으로 위촉되어 관련 활동을 할 때
10. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때
11. 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진 등을 받을 때
12. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제1급 감염병에 대하여 같은 법 제24조 또는 제25조에 따라 필수예방접종 또는 임시예방접종을 받거나 같은 법 제42조제2항제3호에 따라 감염여부 검사를 받을 때

또한 같은 규칙 제27조의2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가) 제1항에 따라, 직원은 다음 각 호*의 어느 하나에 해당하는 경우 가족돌봄휴가를 신청할 수 있으며, 가족돌봄휴가 기간은 인사규정 제51조제2항제5호의 가족돌봄휴직 기간에 포함된다.

1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우
2. 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우
3. 미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인(이하 이 조에서 “장애인”이라 한다)인 자녀·손자녀의 병원진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우
4. 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우

같은 규칙 제27조의2 제2항에 따라, 가족돌봄휴가는 연간 10일의 무급

휴가로 하고, 이 경우 자녀를 돌보기 위해 가족돌봄휴가를 사용하는 경우(이하 “자녀 돌봄휴가”라 한다) 연간 10일 중 2일을, 제1호부터 제3호*에 해당하는 경우에는 3일을 유급휴가로 한다고 규정하고 있고, 제4항에 따라 자녀돌봄휴가는 필요한 경우 시간단위로 분할하여 사용할 수 있으며 자녀돌봄휴가를 신청할 경우에는 관련 증빙서류를 제출하여야 한다.(2023. 3. 27. 개정)

1. 자녀가 2명 이상인 경우

2. 자녀가 장애인인 경우

3. 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 공가 및 자녀돌봄휴가 관련 증빙서류 제출 소홀

[표2] 공가 및 자녀돌봄휴가 관련 증빙서류 미제출 현황

(2023. 3. 27. 복무규칙 개정 이후 기준)

구분		사용자	사용일자	사유	증빙서류 제출 현황	증빙서류 소명
공가	2025년	△△△	6. 18.	건강검진 수검	미제출	○
	2024년	△△△	11. 28.	건강검진 수검	미제출	○
	2023년	△△△	11. 22.	건강검진 수검	미제출	○
자녀돌봄 휴가	2023년	△△△	5. 8.	공개수업 참관	미제출	○
		△△△	6. 8.	공개수업 참관	미제출	○
		△△△	9. 1.	자녀 상담	미제출	○

※ 자료: 전자문서시스템 및 ERP시스템 자료 재구성

△△△△△△△△원에서는 건강검진 등의 사유로 공가를 2023년 19회, 2024년 24회, 2025년 감사일 현재까지 10회 사용하였으며, 자녀돌봄휴가의 경우 공개수업 참관 등의 사유로 2023년 10회, 2024년 11회, 2025년 4회를 사용하였으나, 공가 및 자녀돌봄휴가를 사용하는 경우 공단 「복무규칙」에 따라 관련 증빙서류를 사전 또는 사후에 제출하여야 함에도, 위 표2와 같이 공가 3회, 자녀돌봄휴가 3회의

경우 관련 증빙서류 제출을 누락한 사실이 있다.

나. 자녀돌봄휴가 부적정 사용

[표3] 기타휴가(자녀돌봄) 부적정 사용 현황

(2023. 3. 27. 복무규칙 개정 이후 기준)

연도	직급	성명	자녀(명)	적정휴가일	사용휴가일	초과사용일	비고
'24년	△△직 △급	△△△	2	3	4.77	1.77	- 3.27. / 1일(8시간) - 7. 20. / 1일(8시간) - 7. 22. / 0.25일(2시간) - 10. 8. / 0.38일(3시간) - 11. 4. / 0.38일(3시간) - 12. 4. / 0.38일(3시간) - 12. 7. / 1일(8시간) - 12. 17. / 0.38일(3시간)

공단 「복무규칙」 제27조의2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가)에 따르면 가족돌봄휴가는 연간 10일의 무급휴가로 하고, 이 경우 자녀를 돌보기 위해 가족돌봄휴가를 사용하는 경우(자녀돌봄휴가) 연간 10일 중 2일을 사용할 수 있고,

자녀가 2명 이상, 자녀가 장애인인 경우, 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우 3일을 유급휴가로 한다고 규정되어 있다.

그러나, △△△△△△△△원 △△직 △급 △△△의 경우 자녀가 2명으로 자녀돌봄휴가 사용범위가 3일임에도, 2024년의 경우 1일 6시간을 초과하여 총 4일 6시간을 사용한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△원은 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△장)에게 자녀돌봄휴가 사용범위를 초과하여 휴가를 사용하는 등 복무규칙을 준수하지 않은 “△△직 △급 △△△”에 대하여 “△△상 △△” 처분 요구합니다.(△△ 1)

[관련자 조서]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	탐방프로그램 운영	△△△△△△△△△원 (現 △△△△△△△△△원)	△△상 △△	2023.1.19.~현재

이사장(△△△△△△△△△원장)은 공단 복무규칙에 따라 공가 및 자녀돌봄 휴가 사용 후 누락된 증빙서류를 전자결재 시스템(ERP)에 사후 첨부하고, 사용 범위를 초과하여 사용한 자녀돌봄휴가에 대하여 연가 및 저축연가 변경 등 적절한 조치를 이행하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△원장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)